

ACUERDO COMARCAL DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL

24 de noviembre de 2010



ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y COMPROMISO DE LAS PARTES	4
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	13
1. Principios generales	13
2. Actuación en el ámbito sanitario	15
3. Actuación en el ámbito policial	21
4. Actuación en el ámbito judicial	28
5. Actuación de los Colegios de Abogados y Abogadas	32
6. Actuación en el ámbito de los Servicios Sociales	35
7. Actuación en el ámbito local	39

ANEXOS

Anexo I: Modelo de Oficio de remisión al juzgado (ámbito sanitario)

Anexo II: Modelo de parte médico de lesiones

Anexo III y IV: Direcciones y teléfonos de interés

Itinerario Básico de Protección de una Mujer Maltratada

PRESENTACIÓN

La violencia contra las mujeres es un problema estructural y multidimensional ante el cual las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca firmaron en 2001 el *Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y Agresiones Sexuales*.

Siguiendo las directrices marcadas desde este acuerdo, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo junto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea puso en marcha un proceso de trabajo a través del cual se estableció un protocolo de actuación para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y agresiones sexuales. Este protocolo supuso la creación de una red de trabajo conformada por los siguientes organismos: Servicio Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea, Ertzaintza de la comisaría de Gernika-Lumo, Policía Municipal de Gernika-Lumo, Ambulatorio de Gernika-Lumo, Juzgado de Instrucción nº 3 de Gernika-Lumo.

En 2009, y tras la firma del *II Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y de Violencia Sexual*, el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika-Lumo (2008-2011) y el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de los Municipios Pequeños de Busturialdea (2009-2012), se extiende al resto de los municipios de Busturialdea el compromiso institucional para la PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y COMPROMISOS DE LAS PARTES

ACUERDO COMARCAL DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA EN LA ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL

COMARCA DE BUSTURIALDEA

En Gernika-Lumo, a 24 de noviembre de 2010

SE REÚNEN

Excmo. Sr. José María Gorroño Etxebarrieta, en representación del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Excmo. Sr. Koldo Carbonell Oihartzabal, en representación del Ayuntamiento de Ajangiz.

Excmo. Sr. Josu Sabin Olano Irazabal, en representación del Ayuntamiento de Arratzu.

Excmo. Sr. Andoni Elorrieta Arronategi, en representación del Ayuntamiento de Busturia.

Excmo. Sr. Asier Madarieta Juaristi, en representación del Ayuntamiento de Ea.

Excma. Sra. Amaia Eguren Arza, en representación del Ayuntamiento de Elantxobe.

Excmo. Sr. Juan José Aribalzaga Elordieta, en representación del Ayuntamiento de Ereño.

Excmo. Sr. Iñaki Madariaga Otazua, en representación del Ayuntamiento de Errigoiti.

Excma. Sra. Miren Lourdes Bilbao Arruti, en representación del Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga.

Excmo. Sr. Jesús María Ziluaga Acebo, en representación del Ayuntamiento de Ibarrangelu.

Excmo. Sr. Domingo Bilbao Etxebarria, en representación del Ayuntamiento de Kortezubi.

Excmo. Sr. Joseba Mallea Lamikiz, en representación del Ayuntamiento de Mendata.

Excmo. Sr. Iñaki Uribe Madariaga, en representación del Ayuntamiento de Morga.

Excmo. Sr. Unai Rementeria Maiz, en representación del Ayuntamiento de Mundaka.

Excmo. Sr. Frantzisko Jabier Ondarza Maguna-Goikoetxea, en representación del Ayuntamiento de Murueta.

Excma. Sra. Lourdes Aboitiz Urtubi, en representación del Ayuntamiento de Nabarniz.

Excmo. Sr. Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano, en representación del Ayuntamiento de Sukarrieta.

Excma. Sra. Susana Rivero Sancho, en representación del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 del Juzgado de Gernika-Lumo.

Ilmo. Sr. Jose Manuel Otero Lopez, en representación de la Jefatura de Unidad de Atención Primaria de Gernika.

Ilma. Sra. Belén Larrucea Arrate, en representación de la Unidad de Atención Primaria de Gernikaldea.

Ilmo. Sr., Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano en representación de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.

Ilmo. Sr., Rafael Martitegi Revuelta en representación de la Comisaría de la Ertzaintza de Gernika-Lumo.

EXPONEN

- I. La violencia que en sus diferentes formas se ejerce contra las mujeres, atenta gravemente contra su dignidad e integridad física y moral y, en consecuencia, constituye una flagrante e intolerable violación de los derechos humanos. La violencia contra las mujeres hunde sus raíces en la situación estructural de desigualdad que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida, que se sustenta en el tradicional reparto de papeles y responsabilidades en la sociedad y en la familia en función del sexo, el cual sitúa a las mujeres en una posición subordinada respecto de los hombres. La violencia contra las mujeres, además de ser una manifestación más de la desigualdad, probablemente la más grave, es también un instrumento de control social clave para que dicha desigualdad se mantenga y tienda a perpetuarse.
- II. El maltrato en el ámbito doméstico y la violencia sexual son dos formas concretas de violencia contra las mujeres que se producen en todas las edades, grupos sociales, culturas y países y suponen un problema social de enorme magnitud, debido a su gran incidencia en nuestra población, a la gravedad de las secuelas físicas y psíquicas que producen —tanto en las mujeres que las sufren directamente, como en las y los menores que de forma más o menos directa también las padecen—, así como al alto coste social y económico que supone para toda la sociedad.

La naturaleza de estas agresiones —fundamentalmente el hecho de que se produzcan mayoritariamente en el contexto de una relación familiar o afectiva y que tradicionalmente haya existido una amplia tolerancia social ante estas conductas, junto al carácter multidimensional de sus efectos— hace que las víctimas, en muchos casos, se encuentren en una especial situación de indefensión. Por ello, es fundamental articular una intervención institucional multidisciplinar y coordinada que les garantice una protección y atención integral en sus vertientes sanitaria, policial, judicial, social y local.

- III. En este contexto, se estima necesario actualizar y dar continuidad al protocolo que se estableció el año 2002 que tiene por objeto mejorar la coordinación interinstitucional en este ámbito y establecer unas pautas de actuación homogéneas en toda la Comarca de Busturialdea, que redunden en beneficio de la atención a las víctimas y de la puesta a disposición judicial de la persona agresora. En este protocolo se respetarán los mínimos expuestos en el *II Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Maltrato Doméstico y Agresiones Sexuales de la C.A.P.V.*

Asimismo, con el fin de coordinar, hacer seguimiento y de impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, se promoverá la COMISIÓN DE COORDINACIÓN existente compuesta por personal de todas las instituciones implicadas, reuniéndose dicha comisión anualmente.

La revisión y actualización de este protocolo ha permitido obtener un mayor conocimiento y una visión más globalizada del trabajo que se realiza desde las diferentes entidades y, en resumen, una mayor implicación y colaboración interinstitucional.

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes en la representación que ostentan

ACUERDAN

Primero.- Es objeto del presente Acuerdo mejorar la coordinación entre las instituciones implicadas en la Comarca de Busturialdea en la asistencia a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, con el fin de garantizarles una protección y atención integral en sus vertientes sanitaria, policial, judicial, social y local.

Segundo.- Las instituciones firmantes se comprometen a adecuar su actuación al Protocolo de actuación que se incorpora al presente Acuerdo en aquellos casos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales derivadas de situaciones de maltrato en el ámbito doméstico y/o violencia sexual contra las mujeres; todo ello, dentro del máximo respeto a sus respectivas competencias y, en especial, a la independencia judicial.

A los efectos del presente Acuerdo se considera *maltrato contra la mujer* en el ámbito doméstico, la violencia física, psíquica, sexual o de otra índole que se ejerce contra una mujer adolescente o adulta en el marco de una relación familiar y/o afectiva actual o previa, con el fin de someterla, dominarla y mantener una posición de autoridad y poder en la relación, y que tenga o pueda tener como resultado sufrimiento o daño en su salud física o psíquica.

A los efectos del presente Acuerdo, se considera *violencia sexual contra la mujer* cualquier comportamiento de naturaleza sexual cometido contra una mujer adolescente o adulta sin su válido consentimiento, no pudiéndose considerar válido, a efectos de lo anterior, el consentimiento otorgado por menores de 13 años, por personas privadas de sentido o de cuya discapacidad mental se abuse o el consentimiento obtenido prevaliéndose de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima; todo ello en los términos previstos en la legislación penal.

Tercero.- A los mismos efectos de garantizar la efectiva aplicación de las medidas y pautas de actuación contempladas en el Acuerdo de actuación, el resto de instituciones firmantes, en el ámbito de sus competencias, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

- a) Difundir los contenidos del Acuerdo de actuación entre todas y todos los profesionales que integren o dependan de cada una de las instituciones firmantes y que estén

implicados en la atención a víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. Para ello se utilizarán los medios que se consideren más oportunos en cada caso: remisión del contenido de los Acuerdos, instrucciones, circulares, folletos...

- b) Elaborar y poner en marcha planes de formación sobre actuación en casos de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, haciendo especial referencia a las pautas contenidas en el Acuerdo de actuación, dirigidos a las y los profesionales que integren o dependan de cada una de las instituciones firmantes y que estén implicados en la atención a víctimas de estas conductas.
- c) Habilitar los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para garantizar la efectiva aplicación de los contenidos del presente Acuerdo.

Cuarto.- A los efectos de mejorar la coordinación entre las instituciones firmantes y de hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos del presente Acuerdo, se promueve la mencionada Comisión de Coordinación, cuyas funciones son las siguientes:

- a) Proponer a las instituciones firmantes cuantas acciones se estimen convenientes en orden a mejorar la coordinación y a garantizar la aplicación efectiva de las medidas y pautas recogidas en el Acuerdo de actuación.
- b) Realizar propuestas de actuación conjunta entre las instituciones firmantes así como de coordinación de las intervenciones y actuaciones que afecten a varias instituciones en relación a la materia objeto del presente Acuerdo.
- c) Elaborar propuestas para adaptar los contenidos del Acuerdo de actuación a las nuevas iniciativas o circunstancias que puedan surgir durante la vigencia del presente Acuerdo.
- d) Elaborar actas o informes de cada sesión, relacionadas con el objeto de este Acuerdo.
- e) Adoptar acuerdos relacionados con el objeto del Acuerdo.

- f) Recibir críticas e incidencias con relación al incumplimiento de las pautas establecidas en el Acuerdo de actuación y, en su caso, proponer medidas para su subsanación.

La Comisión de Coordinación estará compuesta por representantes de las siguientes instituciones:

- Servicio Municipal para la Igualdad del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
- Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.
- Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 del Juzgado de Gernika-Lumo.
- Comisaría de la Ertzaintza de Gernika-Lumo.
- Policía Municipal de Gernika-Lumo.
- Jefatura de Unidad de Atención Primaria de Gernika.
- Jefatura de Unidad de Atención Primaria de Gernikaldea.

Será el personal técnico del Servicio Municipal para la Igualdad de Gernika-Lumo y la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea quien convoque a la Comisión de Coordinación que se reunirá al menos una vez al año.

Quinto.- El presente Acuerdo será evaluado y modificado en caso de que se considere conveniente transcurrido un plazo máximo de cuatro años a contar desde su aprobación.

Sexto.- El presente Acuerdo tendrá efectos desde el día de su firma.

Y prueba de conformidad con cuanto antecede, firman el presente Acuerdo, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Excmo. Sr. José María Gorroño Etxebarrieta, en representación del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Excmo. Sr. Koldo Carbonell Oihartzabal, en representación del Ayuntamiento de Ajangiz.

Excmo. Sr. Josu Sabin Olano Irazabal, en representación del Ayuntamiento de Arratzu.

Excmo. Sr. Andoni Elorrieta Arronategi, en representación del Ayuntamiento de Busturia.

Excmo. Sr. Asier Madarieta Juaristi, en representación del Ayuntamiento de Ea.

Excma. Sra. Amaia Eguren Arza, en representación del Ayuntamiento de Elantxobe.

Excmo. Sr. Juan José Arribalzaga Elordieta, en representación del Ayuntamiento de Ereño.

Excmo. Sr. Iñaki Madariaga Otazua, en representación del Ayuntamiento de Errigoiti.

Excma. Sra. Miren Lourdes Bilbao Arruti, en representación del Ayuntamiento de Gautegiz-Arteaga.

Excmo. Sr. Jesús María Ziluaga Acebo, en representación del Ayuntamiento de Ibarangelu.

Excmo. Sr. Domingo Bilbao Etxebarria, en representación del Ayuntamiento de Kortezubi.

Excmo. Sr. Joseba Mallea Lamikiz, en representación del Ayuntamiento de Mendata.

Excmo. Sr. Iñaki Uribe Madariaga, en representación del Ayuntamiento de Morgia.

Excmo. Sr. Unai Rementeria Maiz, en representación del Ayuntamiento de Mundaka.

Excmo. Sr. Frantzisko Jabier Ondarza Maguna-Goikoetxea, en representación del Ayuntamiento de Murueta.

Excma. Sra. Lourdes Aboitiz Urtubi, en representación del Ayuntamiento de Nabarniz.

Excmo. Sr. Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano, en representación del Ayuntamiento de Sukarrieta.

Excma. Sra. Susana Rivero Sancho en representación del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 del Juzgado de Gernika-Lumo.

Ilmo. Sr. Jose Manuel Otero Lopez, en representación de la Jefatura de Unidad de Atención Primaria de Gernika.

Ilma. Sra. Belén Larrucea Arrate, en representación de la Unidad de Atención Primaria de Gernikaldea.

Ilmo. Sr., Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñano en representación de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.

Ilmo. Sr., Rafael Martitegi Revuelta en representación de la Comisaría de la Ertzaintza de Gernika-Lumo.

Excmo. Sr.José María Gorroño Etxebarrieta
Alcalde del Ayuntamiento de Gernika-
Lumo

Ilmo. Sr.Jose Manuel Otero Lopez
Jefatura de Unidad de Atención Primaria
de Gernika

Ilmo. Sr.Rafael Martitegi Revuelta
Comisaría de la Ertzaintza de Gernika-
Lumo

Ilma. Sra.Belén Larrucea Arrate
Enfermera Primera de la Unidad de
Atención Primaria de Gernikaldea

Excma. Sra.Susana Rivero Sancho
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3
del Juzgado de Gernika-Lumo

Excmo. Sr. Koldo Carbonell Oihartzabal
Alcalde del Ayuntamiento de Ajangiz

Excmo. Josu Sabin Olano Irazabal
Alcalde del Ayuntamiento de Arratzu

Excmo. Sr.Asier Madarieta Juaristi
Alcalde del Ayuntamiento de Ea

Excmo. Sr.Andoni Elorrieta Arronategi
Alcalde del Ayuntamiento de Busturia

Excmo. Sr.Juan José Arribalzaga Elordieta
Alcalde del Ayuntamiento de Ereño

Excmo. Sr.Jesús María Ziluaga Acebo
Alcalde del Ayuntamiento de Ibarrangelu

Excmo. Sr.Joseba Mallea Lamikiz
Alcalde del Ayuntamiento de Mendata

Excmo. Sr.Domingo Bilbao Etxebarria
Alcalde del Ayuntamiento de Kortezubi

Excmo. Sr.Iñaki Madariaga Otazua
Alcalde del Ayuntamiento de Errigoiti

Excmo. Sr.Frantzisko Jabier Ondarza Maguna-
Goikoetxea
Alcalde del Ayuntamiento de Murueta

Excma. Sra.Miren Lourdes Bilbao Arruti
Alcaldesa del Ayuntamiento de
Gautegiz-Arteaga

Excma. Sra.Lourdes Aboitiz Urtubi
Alcaldesa del Ayuntamiento de Nabarniz

Excmo. Sr.Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de
Artiñano
Alcalde del Ayuntamiento de Sukarrieta y
Presidente de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Busturialdea

Excmo. Sr.Iñaki Uribe Madariaga
Alcalde del Ayuntamiento de Morga

Excmo. Sr.Unai Rementeria Maiz
Alcalde del Ayuntamiento de Mundaka

Excma. Sra.Amaia Eguren Arza
Alcaldesa del Ayuntamiento de Elantxobe

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

1. PRINCIPIOS GENERALES

En el cumplimiento de las pautas recogidas en el presente Acuerdo de actuación, los y las diferentes profesionales e instituciones implicadas deberán atender a los siguientes principios:

- a) *Asistencia integral y personalizada.* La atención a las mujeres víctimas de la violencia a la que se refiere el presente Acuerdo y a las personas que dependan de ella dará cobertura a las diferentes necesidades derivadas de la situación de violencia y para ello se les facilitará el acceso a los servicios y prestaciones que resulten más idóneas en función de las circunstancias personales y sociales que concurran en cada caso.
- b) *Igualdad.* La atención deberá garantizarse a todas las víctimas sin discriminación por razón de estado civil, orientación sexual, edad, creencia o ideología, pertenencia a una minoría étnica, nacional o lingüística, nivel económico, así como por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial, o cualquier otra condición personal o social. Así mismo, se adoptarán las medidas necesarias para que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos las víctimas cuyas circunstancias personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y, en especial, las mujeres con discapacidad y las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa.

En particular, para garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad al acceso a la información y a los recursos existentes, se deberán realizar las adaptaciones que en cada caso sean necesarias (ayudas para el transporte, acompañamientos, intérpretes de lengua de signos, documentos en braille, comunicación aumentativa, etc.). Igualmente, se adoptarán medidas para superar o mitigar las barreras idiomáticas que puedan tener las mujeres extranjeras. Se encargarán de ello, las entidades responsables que estén atendiendo el caso en cuestión. A éstas se les recordará la importancia de que soliciten su empadronamiento como vía para el acceso a las prestaciones básicas de la red de protección social y se les recomendará que

contacten con el servicio Heldu¹ de asesoramiento y orientación a la persona inmigrante.

- c) *Prevención*. El conjunto de pautas recogidas se aplicarán con el objeto de evitar que se reproduzcan situaciones de violencia contra las víctimas, tanto en las mujeres como en los niños, niñas y adolescentes a su cargo o en las personas adultas dependientes que formen parte de su unidad convivencial.
- d) *Defensa del interés de las personas menores de edad*. En la aplicación del Acuerdo de actuación se adoptarán las medidas necesarias a la atención y protección de las personas menores a su cargo, en orden a garantizar sus derechos, su bienestar y su desarrollo integral, atendiendo, en todo caso, al interés superior de los niños, niñas y adolescentes proclamado en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y la adolescencia.
- e) *Empoderamiento y normalización*. La articulación de las medidas idóneas a cada caso deberá tratar de favorecer la autonomía personal de las mujeres víctimas de la violencia y un modo de vida normalizado.
- f) *Eficacia y agilidad*. En la aplicación de las pautas contenidas en este Acuerdo deberá garantizarse una articulación eficaz y ágil con el fin de actuar con la inmediatez requerida por la urgencia propia de estas situaciones.
- g) *Mínima victimización*. Se tratará de evitar al máximo la victimización secundaria de las mujeres que han sufrido la violencia a la que se refiere el presente Acuerdo, reduciendo al mínimo las molestias de las víctimas derivadas de las intervenciones de diferentes profesionales e instituciones.

En este sentido, la iniciativa para el cumplimiento de las pautas e itinerarios de atención previstos en el presente Acuerdo y para la coordinación de las diferentes instituciones implicadas ha de ser de las y los profesionales, sin que quepa hacer recaer en las víctimas tal responsabilidad.

¹ Servicio de Atención Jurídico-social a personas extranjeras inmigrantes, creado a través de un convenio entre el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y los Colegios de Abogados y Abogadas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

2. ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO

La actuación del personal sanitario ante una víctima de maltrato o de violencia sexual que acude a un Centro Sanitario, bien sea a una consulta de Atención Primaria, de Atención Especializada o a un Servicio de Urgencias, tanto en el ámbito privado como público, se ajustará a lo establecido en el Protocolo Sanitario del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

OBJETIVOS

El protocolo sanitario tiene como objetivo establecer pautas comunes de actuación en la CAPV para asegurar una atención sanitaria integral a las mujeres víctimas de maltrato doméstico, de agresión o abuso sexuales que acuden a un centro sanitario.

Para facilitar dicha atención integral, tanto en lo sanitario como en lo jurídico y social, se presenta al personal sanitario un árbol de decisiones/procedimientos que permitan recuperar la salud a la víctima y beneficiarse de los recursos sociales disponibles, por un lado, y, por otro, permitan las actuaciones forenses y legales pertinentes.

PAUTAS DE ACTUACIÓN

El personal sanitario adoptará la pauta de actuación correspondiente, en función del protocolo interno establecido en Osakidetza, extremando siempre las medidas que garanticen al máximo posible la intimidad y confidencialidad de la mujer²

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO

A) ACTUACIÓN ANTE MALTRATO CON LESIONES FÍSICAS O PSÍQUICAS AGUDAS EVIDENCIABLES

1. Se prestará la asistencia sanitaria iniciando el plan de actuaciones terapéuticas que corresponda. En el caso de que hubiese habido agresión o abuso sexual, se

² Es deseable que todos los Centros Sanitarios, especialmente los Servicios de Urgencias hospitalarios, puedan disponer de una sala para atender este tipo de situaciones y así garantizar al máximo el grado de confidencialidad e intimidad óptimo.

procederá como se indica para este tipo de casos más adelante, solicitando la presencia forense.

2. Una vez finalizada la actuación asistencial y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se procederá a la cumplimentación del modelo de Parte de lesiones que figura en el anexo II de este protocolo³. Este Parte de lesiones incorpora los siguientes apartados:

- Datos de filiación de la víctima (nombre, edad, sexo, dirección,...).
- Exposición de los hechos que motivan la asistencia según declaración de la víctima (reflejar fecha, hora y lugar de la agresión, persona agresora si se conoce y tipo de maltrato físico psíquico o ambos).
- Antecedentes personales de interés en relación con las lesiones.
- Exploración física (descripción de las lesiones: forma, tamaño o dimensiones, ubicación y aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo consentimiento de la víctima).
- Estado emocional actual.
- Exploraciones complementarias si las hubiera.
- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Plan de actuación y observaciones especificando, según cada caso, si se deriva a la víctima a Atención Primaria, a un hospital para su ingreso en el mismo, a Servicios Sociales o al Servicio de Asistencia a la Víctima.

3. Una vez cumplimentado este Parte de lesiones, se hará lectura del mismo a la víctima y se remitirá a la mayor brevedad posible al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Guardia, utilizando el modelo de “Oficio-Remisión” incluido en el anexo I de este protocolo⁴. Se entregará asimismo una copia del parte de lesiones y del “Oficio-Remisión” a la persona maltratada, salvo que ello comprometa su seguridad personal; en este supuesto, se le puede indicar que designe a una persona de su confianza para que lo recoja. En la historia clínica deberá quedar copia del Parte de lesiones y del documento “Oficio-Remisión”.

³ Este modelo debe aplicarse en todo el ámbito sanitario de la CAPV y estar presente dentro de los modelos habitualmente utilizados para las historias clínicas, que los respectivos Centros tienen aprobados por sus Órganos rectores

⁴ En caso de urgencia en la notificación, se remitirá al Juzgado por fax. En el resto de los casos se puede hacer por correo.

4. Cuando la primera actuación asistencial se haya realizado desde los Servicios de Urgencia o de Atención Especializada se redactará, además, y se entregará a la víctima el Informe médico que permita llevar a cabo un adecuado seguimiento al médico o médica que la atenderá en adelante.
5. Se asesorará a la víctima del maltrato sobre las medidas sociales y de protección a través de los propios recursos del centro sanitario (Servicio Social del hospital), o en su caso, se le facilitará el contacto urgente con profesionales de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea⁵.
6. Por último, si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se solicitará la presencia policial mediante llamada a SOS-Deiak, a la Comisaría de la Ertzaintza o a la Policía Local.

B) ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO O PSÍQUICO SIN LESIONES EVIDENCIABLES

Cuando el personal sanitario sospeche que una persona puede ser víctima de maltrato o descubra indicios que apunten en esa dirección, deberá confirmar o descartar esa situación de maltrato. Es importante, por ello, que el personal sanitario conozca una serie de signos y síntomas que pueden hacer pensar que una persona sufre maltrato y mantenga una actitud de alerta en la consulta para identificar esos casos⁶. Es preciso siempre mantener una entrevista clínica en un clima de confianza que la facilite.

1. Si la mujer reconoce estar en una situación de maltrato, se debe proceder a realizar una exploración minuciosa para detectar posibles lesiones o valorar su estado emocional, informándole de las exploraciones que se vayan a realizar y de su finalidad. Si la víctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar una Orden de Protección, para motivarla a hacerlo se le explicará que denunciar no es sólo un derecho sino también una forma de romper con la relación violenta que está sufriendo y la manera de acceder a los mecanismos de protección de la Administración de Justicia —alejamiento de la persona agresora, protección policial,

⁵ En el apartado relativo a recursos asistenciales del presente documento aparecen recogidos los teléfonos y direcciones a los que se puede recurrir y que convendría tener a la vista especialmente en los Servicios de urgencias y Centros de salud.

⁶ La práctica totalidad de las mujeres víctimas de maltrato doméstico acude a su Centro de Salud en el año posterior al inicio de la violencia. Por ello, el ámbito sanitario se revela esencial para la detección temprana y la identificación de las víctimas

suspensión de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensión de alimentos, etc.—. Asimismo, se explicará a la víctima que las y los profesionales están obligados por la Ley a poner los echos en conocimiento del Juzgado.

2. En el caso de que la víctima no reconozca estar en situación de maltrato y no se disponga de elementos de juicio suficientes para poder considerar que existe una sospecha fundada, se registrarán en la historia clínica los indicios existentes y la actuación realizada, se prestará atención a los problemas físicos/psíquicos/sociales encontrados y se ofertarán visitas de seguimiento.

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL

A) ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL RECIENTE (MENOS DE 72 HORAS⁷)

1. En el caso de que hubiese tenido lugar agresión o abuso sexual reciente (menos de 72 h.), se remitirá a la víctima, lo más rápidamente posible, al Hospital de Galdakao⁸.
2. El hospital llamará siempre al médico o médica forense del partido judicial correspondiente⁹ quien, tras recabar la autorización pertinente, acudirá al centro hospitalario. Salvo en el supuesto de gravedad y riesgo vital, se esperará a que se persone¹⁰. En todo caso la o el médico hospitalario se dedicará a su función asistencial y el o la forense a la función investigadora del delito (tipo de lesiones, recogida de muestras biológicas y no biológicas...). En la medida de lo posible, se explicará a la víctima la actuación que se va a llevar a cabo pidiendo su consentimiento.

⁷ Este límite temporal no debe entenderse en sentido estricto; pueden darse circunstancias particulares que aconsejen ampliar dicho límite.

⁸ Es muy importante que no medien lavados ni cambios de ropa y en caso de felación, evitar, en la medida de lo posible, la toma de líquidos o alimentos antes del reconocimiento de la víctima en el hospital. Esto permitirá la recogida de pruebas biológicas relativas a la persona agresora.

⁹ Para facilitar este contacto urgente, es imprescindible que el número de teléfono de estos y estas profesionales esté a la vista y actualizado.

¹⁰ En ese tiempo de espera se acompañará constantemente a la víctima tratando de humanizar la situación en que se encuentra.

3. Una vez finalizada la actuación sanitario-forense, y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se procederá a la cumplimentación del modelo de Parte de lesiones que figura en el anexo II de este protocolo¹¹.

Este parte de lesiones incorpora los siguientes apartados:

- Datos de filiación de la víctima (nombre, edad, sexo, dirección,...).
- Exposición de los hechos que motivan la asistencia según declaración de la víctima (reflejar fecha, hora y lugar de la agresión, y persona agresora si se conoce).
- Antecedentes personales de interés en relación con las lesiones.
- Exploración física (descripción de las lesiones: forma, tamaño o dimensiones, ubicación y aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo consentimiento de la víctima).
- Exploración ginecológica.
- Estado emocional actual.
- Exploraciones complementarias si las hubiera.
- Diagnóstico.
- Tratamiento.
- Plan de actuación y observaciones especificando, según cada caso, si se deriva a la víctima a Servicios Sociales, a los Servicios de Asistencia a la Víctima, a Atención Primaria, a un hospital para su ingreso...

4. Una vez cumplimentado este parte de lesiones, se hará lectura del mismo a la víctima y se remitirá a la mayor brevedad posible al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Guardia, utilizando el modelo de “Oficio-Remisión” incluido en el anexo I de este protocolo¹².
5. Se entregará asimismo una copia del Parte de lesiones y del “Oficio-Remisión” a la persona agredida, salvo que ello comprometa su seguridad personal; en este supuesto, se le puede indicar que designe a una persona de su confianza para que lo recoja. En la historia clínica deberá quedar copia del parte de lesiones y del documento “Oficio-Remisión”.

¹¹ Este modelo debe aplicarse en todo el ámbito sanitario de la CAPV y estar presente dentro de los modelos habitualmente utilizados para las historias clínicas, que los respectivos Centros tienen aprobados por sus órganos rectores.

¹² En caso de urgencia en la notificación, se remitirá al Juzgado por fax. En el resto de los casos se puede hacer por correo

6. Cuando la primera atención prestada se haya realizado desde los Servicios de Urgencia o Atención Especializada, se redactará y entregará a la víctima otro Informe que permita llevar a cabo un adecuado seguimiento del tratamiento prescrito en el hospital al médico o médica que la atenderá en adelante.
7. Por último, y antes de finalizar la consulta, se asesorará a la víctima sobre las medidas sociales y de protección a través de los propios recursos del centro sanitario (Servicio Social del hospital), o en su caso, se le facilitará el contacto urgente con profesionales de los Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea o de los Servicios de Asistencia a la Víctima

B) ACTUACIÓN ANTE AGRESIÓN O ABUSO SEXUAL NO RECIENTE (MÁS DE 72 HORAS)

1. Prestar asistencia a los posibles daños y lesiones físicas y psíquicas, iniciando el plan de actuaciones terapéuticas que corresponda.
2. Una vez finalizada la actuación asistencial y establecido, cuando se requiera, el tratamiento pertinente, se procederá a la cumplimentación del modelo de parte de lesiones que figura en el anexo II de este protocolo¹³ según las pautas indicadas anteriormente para los casos ocurridos en menos de 72 horas.

¹³ Este modelo debe aplicarse en todo el ámbito sanitario de la CAPV y estar presente dentro de los modelos habitualmente utilizados para las historias clínicas, que los respectivos Centros tienen aprobados por sus órganos rectores

3. ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO POLICIAL

La actuación del personal de la Ertzaintza y de las Policías Locales¹⁴ ante una víctima de los delitos a los que este Acuerdo se refiere se ajustará, con carácter general, a los principios y pautas contenidas en las Instrucciones del Viceconsejero de Seguridad del Departamento de Interior del Gobierno Vasco sobre Actuaciones en casos de agresiones sexuales (nº 3) y sobre Maltrato doméstico (nº 48). Además, se tendrá en consideración la Instrucción nº 51 sobre el Sistema de Gestión de la Calidad donde se incluye el proceso sobre actuaciones derivadas de casos de “violencia doméstica y de género” ¹⁵.

ACTUACIONES PREVENTIVAS

Las actuaciones preventivas han de dirigirse, en primer lugar, a la práctica de aquellas actuaciones de detección y prevención que impidan que las conductas violentas contra las mujeres lleguen a producirse. Estas actuaciones preventivas del ámbito policial están enmarcadas en el funcionamiento de la Ertzaintza y de la Policía Municipal.

¹⁴ En cuanto a los mecanismos de coordinación con otros cuerpos policiales, en el marco de las Comisiones de Coordinación Locales se ha tratado la problemática de la “violencia doméstica y de género”, llegando básicamente a dos tipos de acuerdos o conclusiones (siendo el segundo el que se está llevando a cabo en la actualidad en Busturialdea):

1. Acuerdos por los que la responsabilidad del caso recae en el Cuerpo Policial que primeramente tiene conocimiento del mismo, complementado con el traspaso de información principalmente para la atención a la urgencia que pueda surgir en cada caso.
2. Acuerdos concretos o tácitos en los que la responsabilidad corresponde siempre a la Ertzaintza, complementado con el traspaso de información de los casos más graves (con órdenes de protección, nivel de riesgo especial, etc.), principalmente para la atención a la urgencia que pueda surgir en cada caso.

¹⁵ En lo referente a promover el cumplimiento efectivo de las medidas de protección y cautela, no solo por el deber inexcusable de cumplir la Ley en todo momento, sino también por la firme convicción de que la Ertzaintza puede jugar un papel importantísimo en la prevención y respuesta a los casos de violencia doméstica, este colectivo dedica gran parte de sus esfuerzos organizativos y operativos en el cumplimiento efectivo de las medidas de protección de las víctimas, y prueba de ello son tanto los indicadores de satisfacción de las víctimas que se demuestran en los resultados de las encuestas que se realizan, así como el Certificado obtenido de la empresa AENOR sobre el Proceso de Violencia Doméstica y de Género, que cumple los requisitos de la norma UNE-EN ISO 9001-2000 y está implantado en las 25 Comisaría de la Ertzaintza

ATENCIÓN DE LA URGENCIA

Cuando así se requiera por parte de la víctima o cuando medie denuncia de otras personas o entidades, la policía acudirá al domicilio o lugar donde se encuentre la víctima permaneciendo en el mismo el tiempo que resulte necesario.

Si la víctima presenta lesiones, por pequeñas que sean, o se sospecha de su existencia aunque no resulten visibles, se acompañará a ésta al servicio médico correspondiente indicándole que solicite el parte de lesiones oficial, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia.

En caso de que se trate de una agresión o abuso sexual reciente, el traslado será al servicio de urgencias del hospital de Galdakao. Se informará a la víctima de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco beber ni comer si se han producido agresiones por vía bucal. Si el traslado es al hospital, el equipo policial se asegurará de que ha sido solicitada la presencia del médico o médica forense en el hospital, al objeto de que se practique el reconocimiento médico y la toma de muestras. Asimismo se proporcionarán al o a la forense todos los datos disponibles sobre el echo.

No se tomará declaración hasta que la víctima haya sido reconocida por personal sanitario y se hayan cubierto sus necesidades personales.

Cuando hay personas menores al cargo de la víctima, durante el tiempo que ésta no pueda ocuparse de ellas serán puestas bajo la tutela de la persona designada por la víctima o con familiares; si esto no es posible, se contacta con los Servicios públicos estipulados (servicios de menores de Diputación, servicios municipales...) para que se hagan cargo. Siempre que la persona menor sea considerada como víctima o que pudiera encontrarse en una situación de desamparo, se redactará un informe dirigido a la Coordinadora de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA

En primer lugar se informará a la víctima de las consecuencias de la interposición de la denuncia. En los casos de delitos contra la libertad sexual también se le informará de la

necesidad de interponer denuncia para que se pueda perseguir judicialmente al presunto agresor.

Asimismo, se le informará de la posibilidad de solicitar una Orden de Protección y que tiene derecho a ser asesorada gratuitamente por un letrado o letrada del turno específico para víctimas de la violencia doméstica y/o agresiones sexuales tanto para la interposición de la denuncia como para formalizar la solicitud de la Orden de Protección. En caso de que la víctima muestre su disposición a ser asesorada, desde las dependencias policiales se realizarán las gestiones oportunas con el juzgado y se informará a la víctima sobre el tiempo estimado para la llegada del letrado o letrada al centro policial.

Cuando se solicite una Orden de Protección en dependencias policiales, se realizará el correspondiente atestado o informe de forma urgente para la comprobación de los echos, tramitándose el mismo conforme al procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.

La recepción de la denuncia se realizará teniendo en cuenta el especial estado emocional en que se encuentre la víctima, procurando crear un clima de seguridad y tratando que la denuncia sea recogida por una agente, en un lugar confortable, privado, que impida interrupciones y que preserve la intimidad de la víctima. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias, que la policía valore, para evitar el contacto de ésta con el presunto agresor.

Con la toma de denuncia y/o declaración se van a entresacar los datos necesarios para la investigación, aspectos relacionados con circunstancias personales de la víctima y sobre su relación con el denunciado, aspectos relacionados con la agresión y con el historial de la violencia, testigos presenciales o de referencia, etc.

En cualquier caso, se interrumpirá la declaración cuantas veces sea preciso e, incluso, se retrasará si se entiende que la víctima no está en condiciones de declarar. Una vez finalizada la denuncia, se le entregará a la víctima copia de la misma.

INFORMACIÓN Y CANALIZACIÓN A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIALDEA

- ♦ **En horario laboral.** La trabajadora social que por zona corresponda a la víctima o la trabajadora social responsable del área de mujer, todas ellas pertenecientes al personal técnico de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea se desplazará a las dependencias policiales o atenderá a la interesada en sus locales. La trabajadora responsable del área de mujer, en horario laboral, le proporcionará alojamiento de urgencia para ella y para las personas dependientes a su cargo, cuando carezca de vivienda alternativa donde poder residir y con el fin de garantizar la seguridad necesaria.
- ♦ **En horario no laboral,** la Ertzaintza, facilitará el contacto a la persona que viva la situación de violencia doméstica con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea. Pedirá permiso a la interesada para proporcionar su teléfono a los Servicios Sociales de Base, para que la Trabajadora Social se ponga en contacto con ella y ofrecerle un espacio de acompañamiento y reflexión.

En el caso que la Ertzaintza, valore una acogida inmediata ofertará a la interesada:

- a) Traslado al “Refugio” de Bilbao (Diputación Foral de Bizkaia).
- b) Acompañamiento al piso de acogida inmediata de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea, teniendo en cuenta que no concurren problemáticas añadidas como toxicomanías, salud mental, etc.

Si la víctima teme por su seguridad o así lo solicita, se le acompañará, tanto a ella como si es necesario a las personas dependientes a su cargo, a un domicilio o lugar alternativo propuesto por ella (casa de familiares, amistades, etc.). También, si es necesario, se acompañará a la víctima a su domicilio para retirar la ropa y otros enseres de primera necesidad.

En los casos que se deba proceder al traslado de la víctima al servicio médico de urgencia, a los servicios sociales, al domicilio, etc., dicho traslado se efectuará, en la medida de lo posible, mediante vehículo oficial sin distintivos.

Tanto en la atención a la víctima como en los posibles traslados de la misma, se procurará que en el equipo policial participe al menos una agente.

Se facilitará por escrito a la víctima información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes.

Se informará a la víctima sobre la posibilidad de solicitar medidas cautelares de protección, tales como la prohibición de que las personas agresoras residan o acudan a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma (art. 13 y 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). También se le informará de la posibilidad de solicitar la Orden de Protección prevista en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de solicitar abogado o abogada de oficio, de solicitar el beneficio de asistencia jurídica gratuita y de la existencia de posibles ayudas económicas.

Asimismo se le informará sobre la existencia de recursos para la atención especializada a este tipo de problemática (pisos de acogida, programas de asistencia jurídica y psicológica...). En todo caso, con independencia de la información que se facilite a la víctima, se considerará especialmente importante tratar de canalizar el caso hacia la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Busturialdea o el Servicio Municipal para la Igualdad de Gernika-Lumo.

INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO

Se realizarán, con la mayor rapidez y exhaustividad posible, los actos de comprobación *in situ* e investigación que resulten precisos para la constitución de medios acreditativos de la existencia de la infracción penal y de la responsabilidad de su autor: inspección ocular, testigos, reconocimiento fotográfico de la víctima bajo su consentimiento, etc.

Se informará a la víctima de la importancia de facilitar cuantos efectos y elementos puedan estar relacionados con los hechos investigados, a los efectos de su esclarecimiento.

Con carácter cautelar y preventivo, se procederá a recabar información sobre las licencias o permisos de los que sea titular el presunto agresor para la adopción de las medidas oportunas.

También se verificará la existencia de intervenciones policiales y/o denuncias anteriores en relación con la víctima o el presunto agresor así como los antecedentes de este último. Además, se comprobará la existencia de medidas de protección establecidas con anterioridad por la Autoridad Judicial en relación con las personas implicadas.

En el atestado se anexará toda la información necesaria para informar al Juzgado: antecedentes, diligencias de inspección ocular, solicitud de Orden de protección, diligencia de valoración de riesgo sobre la peligrosidad de la situación, declaraciones, etc.

VALORACIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Cuando su situación de riesgo así lo aconseje, y en función del resultado de la valoración de riesgo realizada, se adoptarán medidas específicas de protección de la víctima. Entre otras, éstas podrán ser las siguientes:

- Vigilancias y seguimientos a la persona agresora y, en caso de que al órgano judicial decida la instalación de sistemas tecnológicos de detección de proximidad con el objetivo principal de garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento que le sean impuestas, se gestionarán las alarmas derivadas.
- Actividades preventivas sobre rutinas, comprobaciones telefónicas y visitas aleatorias, traslados, acompañamientos y operativos puntuales de protección.
- Protección permanente a las víctimas.

No obstante, a todas las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico, salvo rechazo expreso, se les ofertarán las siguientes medidas de protección:

- Formación y entrega de materiales sobre medidas de autoprotección.
- Dispositivos que permitan una comunicación directa e inmediata entre la víctima y los servicios policiales las 24 horas del día.

En los casos de agresiones sexuales y una vez analizada la agresión sufrida por la víctima, cuando concurren circunstancias o elementos que puedan llevar a pensar la posibilidad de una nueva agresión, y la medida sea proporcional al fin de protección que se

pretende lograr, se ofrecerá a la víctima la posibilidad de entregarle un teléfono como enlace directo con las Unidades policiales para el caso de una emergencia.

Al objeto de poder hacer efectivas las medidas de protección que puedan establecerse en el “Expediente de violencia doméstica y de género” se podrán sacar o solicitar fotografías de las víctimas y de las personas agresoras debiendo ser informada la víctima que las mismas podrán ser utilizadas para ese fin. La ficha policial que se encuentra en el expediente se podrá imprimir con las fotografías y los datos básicos de las víctimas y personas agresoras, incluyendo información de las zonas frecuentadas, actividad laboral, medidas policiales activas, etc.

4. ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO JUDICIAL¹⁶

Los órganos judiciales competentes en las materias a las que el presente Acuerdo se refiere, actuarán con independencia y sumisión exclusiva al imperio de la Ley, sin perjuicio de la oportunidad de las consideraciones recogidas en los Protocolos de coordinación para la eficacia de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, auspiciados por el Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco y, en particular, de las siguientes orientaciones:

- a) **Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria**, o si se sospecha su existencia aunque no sean visibles, se dará cuenta inmediatamente al o a la titular del Juzgado de la presencia de la mujer, considerándose convenientes las siguientes actuaciones:
- El acompañamiento por la policía judicial a la mujer al Ambulatorio de Gernika. En caso de agresiones o abusos sexuales, el traslado será al Hospital de Galdakao y se informará a la víctima de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal.
 - El traslado del médico o médica forense al centro sanitario al objeto de prever el aseguramiento de pruebas y realizar la recogida de muestras.
- b) **En caso de que la mujer no requiera asistencia sanitaria**, se tratará de que la recepción de la denuncia o de la solicitud de la Orden de Protección se realice en un lugar privado, teniendo en cuenta el especial estado emocional en que se encuentra la víctima y, en atención a sus circunstancias personales, le será dispensado un trato especialmente respetuoso y preferente. Se informará a la víctima de la posibilidad de solicitar la Orden de Protección prevista en el artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como de las consecuencias de la interposición de la denuncia y de la solicitud de la Orden de Protección. Asimismo, se le informará de su derecho a ser asesorada gratuitamente antes de formalizar la solicitud de la Orden de Protección o

¹⁶ Lo señalado en este epígrafe se ha de completar con lo dispuesto en las siguientes Guías editadas por el Consejo General del Poder Judicial: *Guía práctica de actuación contra la violencia doméstica* contenida en el *Informe sobre la problemática jurídica derivada de la violencia doméstica* aprobado el 21 de marzo de 2001; *Guía Práctica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género*; y *Guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género*.

de la interposición de la denuncia por un letrado o letrada del turno específico para víctimas de la violencia doméstica y/o agresiones sexuales. En caso de que la víctima muestre su disposición a ser asesorada, desde las dependencias judiciales se realizarán las gestiones oportunas para ello y se informará a la víctima sobre el tiempo estimado para la llegada del letrado o letrada.

En la denuncia se hará constar la mayor información posible sobre los hechos al objeto de facilitar la acumulación de autos o diligencias a que hubiese lugar en su caso, así como los antecedentes de agresiones, si las hubiese, frecuencia de los malos tratos, si los denunció, lugar y fecha de presentación de las denuncias, si se producen en los hijos o hijas, si van acompañados de amenazas y si el agresor posee armas.

Se considera relevante que se lleve a cabo el reconocimiento médico inmediato por parte del médico o médica forense, quien extenderá el correspondiente informe, en el que deberán observarse las posibles lesiones psicológicas.

Se considera igualmente conveniente que se soliciten los oportunos informes psicológicos parciales a los Equipos Psicosociales Judiciales y, en su caso, informes sociales a la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea.

Asimismo, los órganos judiciales efectuarán el ofrecimiento de acciones, haciéndole entrega de una nota informativa en la que conste el contenido del ofrecimiento y en la que se incluya la dirección y el teléfono de los Servicios de Asistencia a la Víctima. Los órganos judiciales facilitarán el contacto con dichos servicios, donde le informarán y asesorarán sobre sus derechos y los posibles trámites y procedimientos judiciales a emprender, especialmente, sobre su derecho a solicitar el alejamiento del agresor, a solicitar la Orden de Protección o medidas provisionales para la separación civil, a obtener, en caso de cumplir los requisitos legales exigidos, justicia gratuita a través de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogadas y Abogados y sobre la posibilidad de solicitar las ayudas recogidas en la Ley 35/1995 y las ayudas reguladas en la Orden del 3 de marzo de 2010 del Consejero de Interior por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Igualmente, los Servicios de Asistencia a la Víctima informarán a la mujer de los recursos sociales

gratuitos existentes a nivel local, comarcal, provincial e incluso a nivel de la CAPV para estos casos (recursos de acogida, programas de asistencia jurídica y psicológica, ayudas económicas, etc.) y le facilitarán el contacto con la Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea a fin de que pueda acceder a dichos recursos.

Tras la declaración del imputado, se recomienda que la o el juez valore la adopción de medidas de protección, conforme los artículos 13, 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, previos los informes y dictámenes que se consideren procedentes. La o el juez de instrucción comunicará al cuerpo policial competente las medidas de protección o cautelares que se adopten.

Igualmente, se considera conveniente facilitar el contacto del presunto agresor con el Servicio de Asistencia y Orientación Social al Detenido (SAOS), para la eventual consideración del caso por este Servicio. Así mismo, el Servicio de Asistencia a la Reinserción (SAER), en cumplimiento de la correspondiente resolución judicial, derivará al penado a los programas que existan para el tratamiento a agresores.

Se considera conveniente que el juez o jueza, en ejercicio de sus facultades de señalamiento, valore la posibilidad de agilizar el procedimiento en caso de que el hecho revistiese caracteres de delito. Si se trata de falta susceptible de ser enjuiciada inmediatamente, la policía realizará las citaciones el día hábil más próximo conforme a la agenda informática de señalamientos de los Juzgados. En el supuesto de juicios rápidos y cuando la competencia corresponda al Juzgado de violencia sobre la mujer, la policía habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el día hábil más próximo, conforme a la agenda informática de señalamientos del mencionado órgano judicial.

Dentro de estas pautas de actuación, también se considera oportuno que el Juzgado o Tribunal valore solicitar designación de abogada o abogado de oficio gratuito en juicio de faltas cuando alguna de las otras partes acuda a dicho acto con asistencia letrada.

La Orden de Protección implica el deber de mantener permanentemente informada a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares. En este sentido, los juzgados remitirán las resoluciones que a tal fin

se adopten a los Servicios de Asistencia a la Víctima, que serán los encargados de transmitir a la víctima dicha información.

Asimismo, dichos Servicios de Asistencia a la Víctima serán los encargados de informar a la víctima, cuando ésta resida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la situación penitenciaria del agresor, para lo cual los Centros Penitenciarios radicados en la Comunidad pondrán en su conocimiento las excarcelaciones de personas imputadas por estos delitos en alguno de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

Por su parte, el Ministerio Fiscal velará especialmente por que las víctimas de esta violencia sean informadas de sus derechos, de forma clara y accesible; por el cumplimiento del deber de notificación a éstas de la Orden de Protección; por que se cumpla el deber de información de la situación penal, y en su caso penitenciaria, en que se encuentre el imputado, todo ello conforme establece el art 544 ter, puntos 8 y 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; así como por la protección de los datos personales de las víctimas y, en particular, por que cuando una víctima esté acogida en un recurso dependiente de la Administración, la dirección que conste en el expediente no sea el de la ubicación del recurso sino el de la institución de quien depende.

5. ACTUACIÓN DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS Y ABOGADAS

La actuación de los tres Ilustres Colegios de Abogados y Abogadas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en casos de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual se ajustará a las siguientes pautas:

Los Colegios de Abogados y Abogadas otorgarán prioridad a la designación por turno de oficio especial de abogado o abogada que deba asistir a una posible víctima de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual. Así mismo, otorgarán prioridad a la tramitación de las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, que será necesaria para aquellas actuaciones letradas que queden fuera del marco de las actuaciones gratuitas en todo caso para las víctimas en virtud del Convenio suscrito, entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social y el Consejo Vasco de la Abogacía, para la asistencia jurídica inmediata a personas víctimas de delitos de violencia sobre la mujer, de violencia doméstica y de agresiones sexuales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En el supuesto de que simultáneamente o con posterioridad se solicite por la víctima asistencia letrada por turno de oficio —que sólo será gratuita cuando se cumplan los requisitos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita— para la sustanciación de procedimiento de separación conyugal o divorcio, el Colegio de Abogados y Abogadas correspondiente pondrá los medios necesarios para que la designación recaiga en el mismo letrado o letrada designada para la asistencia de la víctima en el procedimiento penal seguido como consecuencia de los malos tratos. Si no fuera posible, el Colegio de Abogados y Abogadas procurará los medios para que exista una coordinación efectiva entre la o el profesional designado para la defensa de la víctima en el procedimiento penal y quien se designe por turno de oficio o por designación personal para su defensa en el procedimiento de separación conyugal o divorcio o cuestiones relativas a procedimientos de filiación.

Sin perjuicio de otras colaboraciones que puedan establecer con los organismos y entidades locales y forales competentes en las materias que aborda este Acuerdo, los Colegios de Abogadas y Abogados de los tres Territorios, en colaboración con el

Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, pondrán los medios necesarios, establecidos por dicha entidad, para el adecuado funcionamiento del turno especial, compuesto por profesionales con formación específica, para las designaciones de abogado o abogada de oficio que sean necesarias para la llevanza de los procesos penales y/o civiles que tengan causa directa en la violencia a la que este Acuerdo se refiere.

En concreto, cuando en dependencias policiales o judiciales, la víctima quiera interponer una denuncia o solicitar una Orden de Protección, o en los servicios sociales quiera informarse sobre las consecuencias de interponer una denuncia o solicitar una Orden de Protección, se le informará de su derecho a ser asesorada gratuitamente por un letrado o letrada del turno para víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales.

En caso de que efectivamente la víctima manifieste su voluntad de ser asesorada, desde las dependencias policiales, judiciales o de los servicios sociales se llamará al servicio de asistencia específico para víctimas de la violencia sobre la mujer, violencia doméstica y de agresiones sexuales.

La asistencia jurídica letrada será presencial y se hará efectiva en la comisaría, en el juzgado, cuando se solicite en estas dependencias, y, cuando se solicite desde los servicios sociales, con carácter general en el despacho profesional del letrado o letrada o en otro lugar análogo acordado con la persona demandante de la asistencia.

La gratuidad de la asistencia jurídica especializada alcanzará a todas las víctimas de violencia sobre la mujer, violencia doméstica o de un delito contra la libertad sexual y comprenderá:

- El asesoramiento presencial previo a la interposición, en su caso, de la denuncia y de la solicitud de Orden de Protección, en respuesta a la demanda recibida desde dependencias policiales, judiciales o desde los servicios sociales.
- La asistencia letrada en la formulación de la denuncia, así como en la solicitud de la Orden de Protección.
- La asistencia letrada en la comparecencia para la adopción, en su caso, de la Orden de Protección, así como en el Juicio Rápido cuando tuviese lugar en el propio acto de la comparecencia o en los días posteriores.

Al objeto de posibilitar, cuando proceda, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, conforme a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita la o el letrado interviniente auxiliará a la víctima en la formulación de la correspondiente solicitud.

Para que igualmente sean gratuitas el resto de actuaciones del letrado o letrada en todos los procesos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, las víctimas deberán acreditar la insuficiencia de recursos solicitando, y obteniendo, la oportuna Justicia Gratuita, debiendo tramitarla ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados y Abogadas correspondiente, conforme a la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

En caso de que dicha Justicia Gratuita no sea tramitada por la víctima o una vez solicitada la misma no sea concedida por el Organismo competente (Comisión de Justicia Gratuita o Juzgado, en su caso), la o el letrado podrá solicitar sus honorarios por el trabajo realizado, con la excepción hecha de los servicios anteriormente referidos del servicio especializado que serán gratuitos en todo caso.

6. ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

Cuando una mujer víctima de alguno de los delitos a los que este Acuerdo se refiere acuda a cualquier Servicio Social de Base ubicado en la Comunidad Autónoma de Euskadi, se seguirán las siguientes pautas:

- a) **Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria**, o se sospecha su existencia aunque no resulten visibles, se acompañará a la víctima, si lo precisa, al Ambulatorio de Gernika. Asimismo, se le indicará que solicite un parte de lesiones oficial, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia. Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se recabará la atención policial.

En caso de que se trate de una agresión o abuso sexual reciente, se pondrá el caso en conocimiento de SOS-Deiak para que realice las gestiones oportunas (envío de ambulancia, solicitar presencia policial...), se acompañará a la víctima al servicio de urgencias del Hospital de Galdakao y se le informará de que no debe lavarse ni cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal a efectos de evitar que se eliminen posibles pruebas esenciales para un futuro proceso judicial.

Si se le remite al hospital, el Servicio Social de Base dará aviso telefónico previo para que aquél avance en la preparación del dispositivo de atención y será el hospital el que realice las gestiones oportunas para que se persone el médico o médica forense al objeto de que se pueda practicar el reconocimiento médico y la toma de muestras. En cualquier caso, se proporcionarán al o a la forense todos los datos disponibles sobre el hecho.

- b) **En caso de que no requiera asistencia sanitaria**, se proporcionará a la víctima una atención adecuada y prioritaria, considerando el especial estado emocional en que se encuentre la víctima.

Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se recabará la atención policial, solicitando a SOS-Deiak, Comisaría de la Ertzaintza o Policía Local la

presencia en el Servicio Social de Base, o lugar considerado idóneo, para la protección a la víctima.

La primera entrevista tendrá como objetivo prestar apoyo a la mujer e informarle sobre la disponibilidad en la atención a su situación, recursos existentes y vías alternativas de solución al problema, considerando el derecho a la asistencia social integral que le asiste, tanto a ella, como a las personas que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia. Se le comunicará que se pondrán a su disposición todos los medios disponibles para preservar su seguridad y, en su caso, el de las personas a su cargo.

Sin perjuicio del asesoramiento más cualificado que se ofrezca a la víctima en los servicios de asesoramiento jurídico existentes, la o el profesional de los servicios sociales le informará y asesorará, de forma básica, sobre sus derechos y los posibles trámites y procedimientos judiciales a emprender, especialmente, sobre su derecho a denunciar los hechos ante la policía, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer o el Juzgado de Guardia, a recibir asesoramiento jurídico especializado gratuito con vistas a la posible formulación de denuncia o solicitud de Orden de Protección, a solicitar el alejamiento del agresor, a solicitar medidas provisionales para la separación civil, a obtener, en caso de cumplir los requisitos legales, justicia gratuita a través de los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogadas y Abogados y sobre la posibilidad de solicitar las ayudas recogidas en la Ley 35/1995 a través de los Servicios de Asistencia a la Víctima.

Se comunicará también a la víctima la posibilidad y conveniencia de solicitar una Orden de Protección, al objeto de que el Juzgado, si lo estima procedente, adopte medidas para su protección de tipo penal —prisión provisional, alejamiento del agresor...—, de tipo civil —prohibición del uso de la vivienda al agresor, limitación de sus derechos sobre los hijos e hijas, determinación de una pensión de alimentos...— para que solicite, en su caso, de los servicios sociales las ayudas que le pudieran corresponder. Se pondrá en conocimiento de la víctima que la Orden de Protección tiene carácter de denuncia y, aunque la Ley permite solicitar la Orden de Protección en los servicios sociales, se le recomendará y explicará la importancia que tiene que la solicite en la policía, ya que de ese modo se evitará trámites y favorecerá que la Orden se dicte a la mayor brevedad (una vez que ella y el agresor comparezcan ante el Juzgado y como máximo en un plazo de 72 horas). Se le informará también de la importancia de que esté debidamente asesorada a la hora de solicitar la Orden de Protección; para ello se le comunicará la

posibilidad de solicitar asistencia jurídica del servicio especializado de los Colegios de Abogados y Abogadas, desde el propio Servicio Social o desde dependencias policiales o judiciales.

Si a pesar de la recomendación realizada la víctima prefiere solicitar la Orden de Protección en el servicio social, se le volverá a recordar la conveniencia de que haga uso del servicio específico de asistencia letrada. El o la trabajadora social se pondrá en contacto con el servicio a tal efecto. Si la víctima renuncia a dicho servicio, será el trabajador o trabajadora social la que ayudará a la mujer a la hora de cumplimentar la solicitud de Orden de Protección, cuyo modelo habrá de estar disponible en todos los servicios sociales. Una vez rellenada la Orden de Protección, la trabajadora o trabajador social deberá entregar una copia a la solicitante, otra copia quedará en su poder y habrá de remitir inmediatamente el original al Juzgado de Violencia sobre la Mujer o al Juzgado de Guardia.

La Orden de Protección también puede ser solicitada por las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal¹⁷, siempre que resulten ajenas al hecho que motiva la solicitud y cuenten con capacidad para ello. En este caso, también se ayudará a la persona solicitante a la hora de cumplimentar la solicitud de Orden de Protección y se procederá conforme a lo dispuesto en el último punto del párrafo anterior, siempre que haya renunciado a efectuarlo en dependencias policiales o judiciales.

Si la víctima no quiere denunciar los hechos ni solicitar una Orden de Protección, para motivarla a hacerlo se le explicará que denunciar no es sólo un derecho sino también una forma de romper con la relación violenta que está sufriendo y la manera de acceder a los mecanismos de protección de la Administración de Justicia —alejamiento de la persona agresora, protección policial, suspensión de los derechos del padre respecto al hijo o hija, uso de la vivienda, pensión de alimentos, etc.—. Asimismo, se explicará a la víctima que la Ley como profesional le obliga a poner los hechos en conocimiento del Juzgado.

En aquellos casos en los que la víctima decidiera no presentar denuncia o aquellos otros que se estime pertinente, los Servicios Sociales podrán solicitar al Juzgado las medidas

¹⁷ Personas que guarden con la víctima alguna de siguientes relaciones de parentesco: cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a la víctima de forma estable por análoga relación de afectividad, los hijos o hijas del cónyuge o conviviente, pupilos y pupilas, ascendientes o personas incapaces que convivan con la víctima o que se hallen sujetas a la patria potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho.

urgentes que considere necesarias al amparo del artículo 19.4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La canalización de estas solicitudes se hará a través de la Fiscalía a la que se dirigirán los mencionados servicios a fin de hacerlas efectivas.

La recogida de información se hará según modelos propios, lo que no obsta para que el o la trabajadora social tenga libertad para formular preguntas adecuadas a cada situación particular. Se utilizará un informe de remisión, cuando la mujer sea derivada a otras instancias, con el fin de que la institución receptora se pueda poner en contacto con la o el profesional de los servicios sociales. Se dará copia de dicho informe a la víctima.

Asimismo, se informará a la mujer de los recursos (jurídicos, psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.), existentes a nivel local, comarcal, provincial e incluso a nivel de la CAPV para situaciones de malos tratos y violencia sexual y, en su caso, se le gestionará o facilitará el acceso a los mismos realizando, cuando proceda, la derivación al servicio especializado o de otro tipo correspondiente. Se recordará a la mujer la importancia de hacer uso de los recursos existentes para la superación de la situación.

Se favorecerán en todo momento mecanismos de refuerzo de su autonomía y autoestima y medidas para evitar el aislamiento al que las víctimas suelen ser sometidas por sus agresores. La o el profesional de los servicios sociales realizará un seguimiento del caso durante todo el proceso, en coordinación con los diferentes servicios y programas de atención a las víctimas, a fin de apoyar a la mujer y a sus hijas e hijos en el restablecimiento de una vida normalizada.

7. ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL¹⁸

La actuación en el ámbito local compete a los Ayuntamientos, como entidad que puede atender, derivar, prevenir y coordinar las medidas para hacer frente al maltrato doméstico y la violencia sexual.

La actuación en el ámbito local está basada en el II Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Gernika-Lumo (2008-2011) y el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de los Municipios Pequeños de Busturialdea (2009-2012). Ambos planes se han elaborado siguiendo las líneas estratégicas marcadas por el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAPV, que recoge el eje de violencia donde se establece la actuación en el ámbito local.

OBJETIVOS

El protocolo en el ámbito local tiene tres objetivos iniciales para establecer pautas comunes de actuación en los municipios de Busturialdea:

- ❑ Ofrecer y garantizar atención integral a las mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual en la comarca de Busturialdea, en cuanto a recursos, alternativas y medidas de protección.
- ❑ Establecer procedimientos de coordinación e intervención, de manera organizada y metódica, de los Ayuntamientos de Busturialdea con los servicios, recursos y entidades implicadas para proporcionar atención integral, estudios y seguimiento de casos.
- ❑ Sensibilizar y prevenir a la población de la gravedad y habitualidad de los malos tratos hacia las mujeres participando e impulsando en actuaciones de denuncia, de formación y de información.

¹⁸ *Guía de pautas para la adopción de protocolos locales y medidas para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltratos domésticos y agresiones sexuales.*

PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA LA SENSILIZACIÓN, PREVENCIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A)ACCIONES EN EL AYUNTAMIENTO:

- Dar cumplimiento dentro del Ayuntamiento a los acuerdos y compromisos que se derivan de este protocolo y del *II Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual*, firmado el 3 de febrero de 2009 por EUDEL-Asociaciones de Municipios Vascos-.
- Designar una persona responsable política y/o técnica en los Ayuntamientos para garantizar la ejecución y seguimiento de este Acuerdo.
- Recabar información, evaluar y proponer para la mejora de la actuación del Ayuntamiento en los casos de maltrato hacia las mujeres y agresión sexual.
- Sensibilizar y capacitar a las y los técnicos y responsables políticos del Ayuntamiento, que trabajan de forma directa o indirecta con mujeres víctimas de malos tratos, sobre *violencia contra las mujeres*.
- Denunciar públicamente en caso de agresión sexual o violencia contra las mujeres cometida en el municipio.
- Dar cumplimiento al Protocolo de Actuación Interinstitucional en caso de Muerte.

B) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DESDE EL AYUNTAMIENTO:

- Participar de forma activa y comprometida en el desarrollo y cumplimiento del presente Acuerdo.
- Establecer la metodología de trabajo entre la Comisión de Coordinación y la Corporación, mediante la/s figura/s técnica/s responsable del Acuerdo.
- Intercambiar información, entre los distintos nudos de la red de trabajo establecida, de las experiencias existentes en la intervención con mujeres víctimas de malos tratos, apoyando aquellas iniciativas que tengan como finalidad prevenir y eliminar cualquier forma de violencia hacia las mujeres.

C) PREVENCIÓN DESDE EL AYUNTAMIENTO:

- Llevar a cabo en el municipio las campañas que se propongan entorno al 25 de Noviembre.
- Impulsar acciones con las asociaciones, escuelas y otros agentes socioeducativos del municipio de educación no-sexista y detección de actitudes agresivas hacia las niñas, chicas y mujeres.
- Diseñar estrategias de proximidad hacia mujeres que puedan estar sufriendo malos tratos domésticos.
- Difundir de forma clara y precisa la información sobre los servicios y recursos existentes para las mujeres víctimas de malos tratos en la comarca.

PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE MALTRATO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO Y VIOLENCIA SEXUAL

Cuando una mujer víctima de alguno de los delitos a los que este Acuerdo se refiere acuda a cualquier servicio municipal o requiera atención de representantes de la Corporación, se seguirán las siguientes pautas:

- a) **Si la víctima presenta lesiones que requieran asistencia sanitaria**, o se sospecha su existencia aunque no resulten visibles, la persona de confianza más cercana en ese momento acompañará a la víctima, si lo precisa, al servicio médico correspondiente o al ambulatorio de Gernika-Lumo, pidiendo que se ponga en marcha el protocolo de actuación que corresponde al ámbito sanitario. Asimismo, se le indicará que solicite un parte de lesiones oficial, a fin de poder presentarlo en el momento de realizar la denuncia, en caso de que la lleve a cabo. Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, se recabará la atención policial.

En caso de que se trate de una agresión o abuso sexual reciente, se pondrá el caso en conocimiento de SOS-Deiak (112) para que realice las gestiones oportunas (envío de ambulancia, solicitar presencia policial...), se acompañará a la víctima al servicio de urgencias del Hospital de Galdakao y se le informará de que no debe lavarse ni

cambiarse de ropa, así como tampoco comer ni beber si se han producido agresiones por vía bucal a efectos de evitar que se eliminen posibles pruebas esenciales para un futuro proceso judicial.

Si se le remite al hospital, se dará aviso telefónico previo para que aquél avance en la preparación del dispositivo de atención y será el hospital el que realice las gestiones oportunas para que se persone el médico o médica forense al objeto de que se pueda practicar el reconocimiento médico y la toma de muestras. En cualquier caso, se proporcionarán al o a la forense todos los datos disponibles sobre el hecho.

Tras la atención a la víctima se dará cuenta del suceso a alguna de las entidades que conforman la Comisión de Coordinación, para que activen este Protocolo de actuación.

Se publicará un comunicado de repulsa a la violencia contra las mujeres en el municipio, garantizando siempre la confidencialidad y privacidad de la víctima.

Cada Ayuntamiento valorará las actuaciones concretas (económicas, jurídicas, sociales, etc) a seguir en cada situación.

- b) **En caso de que no requiera asistencia sanitaria**, se proporcionará a la víctima una atención adecuada y prioritaria, considerando el especial estado emocional en que se encuentre la víctima.

Si existiese riesgo para la seguridad o integridad física de la mujer, la o las personas que están atendiendo a la víctima solicitarán la atención policial, solicitando a SOS-Deiak, Comisaría de la Ertzaintza o Policía Local la presencia en municipio, o lugar considerado idóneo, para la protección a la víctima.

Desde la administración local se informará, a través del personal responsable, de los servicios y recursos existentes en la Comarca para la atención a su situación y las vías alternativas de solución al problema, considerando el derecho a la asistencia social integral que le asiste, tanto a ella, como a las personas que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia. Se le comunicará que se pondrán a su disposición todos los medios disponibles para preservar su seguridad y, en su caso, a éstas personas.

Si la víctima quiere poner en marcha cualquiera de las vías propuestas, se le ofrecerá acompañamiento a la Mancomunidad de los Servicios Sociales de Busturialdea.

c) **En todos los casos anteriores**, se coordinarán con la mayor brevedad posible con la Comisión de Coordinación para garantizar que se establecen las acciones siguientes:

- a. Información a la víctima sobre la posibilidad de interponer denuncia, orden de protección, sus derechos, procedimientos y trámites.
- b. Apoyo e información a la mujer víctima sobre los recursos (jurídicos, psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.) y servicios en el municipio y comarca.
- c. En el caso de que una mujer necesite de los servicios de acogida de la Mancomunidad de Busturialdea, se seguirá el procedimiento de coordinación que para tal efecto se explica en el acuerdo.
- d. Establecer la metodología adecuada para hacer el seguimiento de cada caso en el municipio, de manera que fluya la información entre las entidades responsables y los Servicios Sociales de la Mancomunidad, que sean necesarios dependiendo de cada situación.
- e. Adecuar el marco administrativo-legal necesario en materia de políticas sociales y de vivienda, para considerar beneficiarias prioritarias, de las actuaciones derivadas de estas políticas, a las mujeres víctimas de malos tratos residentes en éstos municipios y que carezcan de recursos económicos.
- f. Considerar a todas las mujeres residentes en el municipio como ciudadanas de pleno derecho y por tanto destinatarias de los recursos socioeconómicos del mismo, independientemente de la localidad de origen de la que proceda la mujer y sus hijos e hijas.

ANEXOS

ANEXO I:

MODELO DE OFICIO DE REMISIÓN AL JUZGADO (ÁMBITO SANITARIO)

D^a/D.,....., Médica o Médico colegiado
en..... con
el n^o.....con ejercicio profesional en (centro y lugar de
trabajo).....
.....
.....

PARTICIPA A V.I.: que en el día de hoy, a las horas, he atendido en
(Consultorio, Centro de Salud, Hospital, denominación del centro y lugar de trabajo,
localidad, calle).....
.....

..... a
D./D^a.....; de años; con
domicilio en (calle y número); Código Postal
y localidad.....; Provincia
.....; Teléfono, y le **REMITE** el informe
médico por presuntos malos tratos, que se acompaña.

Fecha y firma

JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER O DE INSTRUCCIÓN DE GUARDIA

ANEXO II:

MODELO DE PARTE MÉDICO DE LESIONES

1) DATOS DE FILIACIÓN DE LA VÍCTIMA

- Nombre y apellidos:
- Sexo: mujer varón
- Fecha de nacimiento ____ / ____ / ____
- Estado civil
- Dirección¹⁹:
- Teléfono de contacto²⁰:

2) PERSONA CAUSANTE DE LAS LESIONES (según declaración de la víctima)

.....

3) EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS QUE MOTIVAN LA ASISTENCIA (reflejar fecha, hora, y lugar de la agresión, según declaración de la víctima, así como el tipo de maltrato físico, psíquico o de otro tipo que se aprecie).....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¹⁹ Si la víctima desea cambiar de domicilio, no se hará constar el nuevo al que se traslade, debiendo indicarse el domicilio actual en el que resida. Asimismo, el domicilio que se haga constar no debe de ser necesariamente el propio, sino que puede ser cualquier otro en el que pueda ser localizada.

²⁰ El teléfono no debe de ser necesariamente el propio, sino que puede ser cualquier otro en el que la víctima pueda ser localizada.

4) ANTECEDENTES PERSONALES DE INTERÉS (en relación con las lesiones)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5) EXPLORACIÓN FÍSICA (descripción de las lesiones —forma, tamaño o dimensiones, ubicación y aspectos descriptivos del color, siendo aconsejable la toma de fotografías previo consentimiento de la víctima—, sin olvidar fecha aproximada en que han podido tener lugar).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6) EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA (si procede)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7) ESTADO EMOCIONAL ACTUAL

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8) EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

.....

.....

.....

.....

.....

9) DIAGNÓSTICO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10) TRATAMIENTO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11) PLAN DE ACTUACIONES Y OBSERVACIONES (indicar si se deriva a Servicios Sociales, a Atención Primaria o a otros)

.....

.....

.....

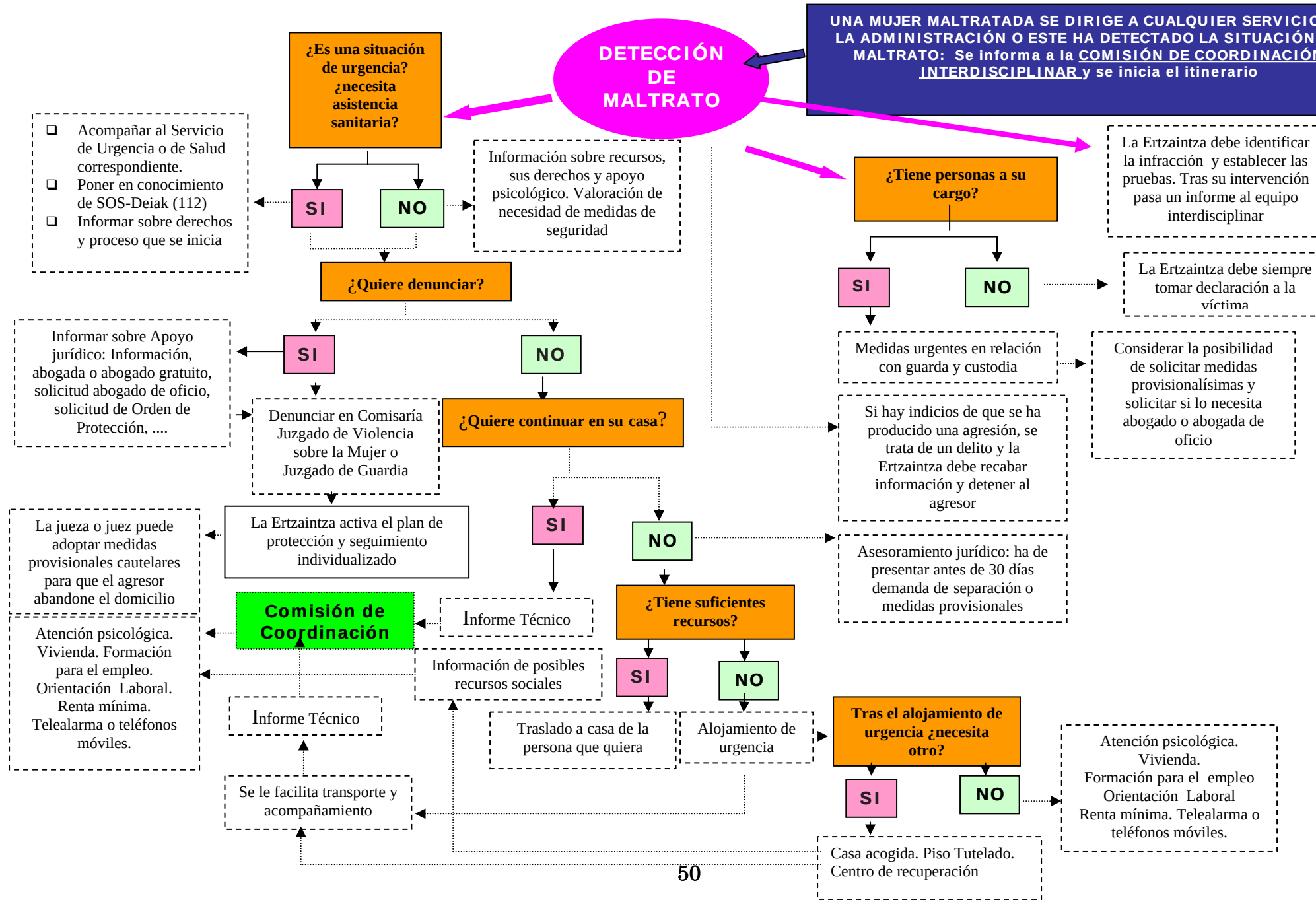
.....

.....

.....

Fecha y firma

ITINERARIO BÁSICO DE PROTECCIÓN DE UNA MUJER MALTRATADA



**DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS DE LOS RECURSOS DE GERNIKA-LUMO
Y BUSTURIALDEA**

ENTIDAD		TELEFONO	HORARIOS
Servicio Municipal para la Igualdad de Gernika-Lumo	Técnica para la Igualdad de Gernika-Lumo	94 625 70 90	8:00-14:00
	Asesoramiento Psicológico	94 625 42 02	9:00-14:00 (Mx/J/V)
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base	Trabajadoras sociales	94 625 51 22	7:30-15:00 (14:00 junio/julio/agosto)
	Asesoramiento Jurídico		10:00-14:00(M/V)
Ertzaintza Comisaría de Gernika-Lumo		94 627 05 00	24 horas
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 de Gernika-Lumo		94 603 57 70	
Policía Municipal de Gernika-Lumo		94 627 02 02	7:00-22:00 24h en vísperas de días festivos
Ambulatorio de Gernika-Lumo		94 603 58 00	24 horas

DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS DE LOS RECURSOS DE BIZKAIA

A) SERVICIOS DE URGENCIAS

- **Servicio Foral de Urgencia**

El Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia dispone de un Servicio de Acogimiento de Urgencia para todo el Territorio Histórico por el que se acoge en un Centro de Acogida a las víctimas de maltrato que requieran protección y alojamiento urgente fuera del horario de funcionamiento de los servicios sociales.

La vía de acceso a este recurso es el 112 (SOS-Deiak).

- **Servicio Municipal de Urgencias Sociales**

Es un servicio dependiente del Ayuntamiento de Bilbao que da respuesta a las demandas urgentes de seguridad y alojamiento que se producen por parte de las víctimas de maltrato. En el mismo se realiza una primera atención de urgencia a las víctimas y se les deriva a los recursos asistenciales o de acogida correspondientes. Este servicio se presta para todo el municipio de Bilbao y funciona de **8:00 a 22:00** con presencia física de su personal y el resto del día localizables a través de “busca”.

Tel.: 944 701 460

- **SOS-Deiak / 112**

B) RECURSOS SOCIALES

- **Servicios Sociales de Base Municipales**

El Servicio Social de Base es la unidad básica del sistema de servicios sociales de nuestra Comunidad y su labor se dirige a toda la población. Entre sus funciones están la de informar, valorar, orientar, derivar y, en su caso, gestionar el acceso a los servicios y prestaciones de la red de protección social. El acceso a los Servicios Sociales se realiza a través del Ayuntamiento correspondiente.

- **Servicio de Atención Telefónica 24 horas**

El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco gestiona este servicio a través del cual se informa y asesora a las víctimas de maltrato y/o violencia sexual. El servicio es de cobertura autonómica y tiene carácter gratuito. Está operativo las 24 horas del día en varios idiomas y es accesible a personas con discapacidad auditiva.

Tel: 900 840 111

016

- **Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Acción Social. Servicio de Mujer y Familia**

Este servicio, entre otras funciones, presta una atención especializada a las mujeres del Territorio Histórico de Bizkaia que son víctimas de maltrato y agresiones sexuales. Desde el servicio se facilita el acceso a los recursos disponibles para estos casos.

Camino Ugasko, 3 - 2 º. Edificio Plaza.

48014 Bilbao

Tel.: 944 066 900 / 946 083 574

- **Ayuntamiento de Bilbao. Servicio de Igualdad**

Este servicio, entre otras funciones, presta una atención especializada a las mujeres del municipio de Bilbao que son víctimas de maltrato y agresiones sexuales. Desde el servicio se facilita el acceso a los recursos disponibles para estos casos.

Plaza Ernesto Erkoreka

48007 Bilbao

Tel.: 944 204 838

C) RECURSOS EN RELACIÓN CON EL ÁMBITO DE JUSTICIA

- **Juzgado de Guardia (Bilbao)**

Ibañez de Bilbao, 3 - Planta Baja

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 481

- **Juzgado de Guardia (Barakaldo)**

Bide Onera Plaza, s/n - Planta Baja

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 009

- **Juzgado de Violencia sobre la Mujer (Bilbao)**

Buenos Aires, 6 - 4ª Planta

48001 Bilbao

Tel. juzgado nº 1: 944 016 502

Tel. juzgado nº 2: 944 016 520

- **Juzgado de Violencia sobre la Mujer (Barakaldo)**

Bide Onera Plaza, s/n - Segunda Planta

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 033

- **Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (Balmaseda)**

Calle de la Estación, s/n

48800 Balmaseda

Tel.: 946 039 955

- **Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (Durango)**

Plaza Eskurdi, s/n

48200 Durango

Tel.: 946 030 054

- **Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (Gernika-Lumo)**

Allende Salazar, 9

48300 Gernika-Lumo

Tel.: 946 035 772

- **Juzgado de Primera Instancia e Instrucción (Getxo)**

Fueros, 10

48992 Getxo

Tel.: 946 023 963

- **Fiscalía (Bilbao)**

Barroeta Aldamar, 10 - 8ª Planta

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 986

- **Fiscalía (Barakaldo)**

Bide Onera Plaza, s/n - Planta Baja

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 023

- **Fiscalía (Durango)**

Ezkurdi Plaza, s/n - Primera Planta

48200 Durango

Tel.: 946 030 055

- **Fiscalía (Gernika-Lumo)**

Allende Salazar, 9 - 1ª Planta

48300 Gernika-Lumo

Tel.: 946 035 774

- **Fiscalía (Getxo)**

Fueros, 10 - 1ª Planta

48990 Getxo

Tel.: 946 023 966

- **Clínica Médico Forense (Bilbao)**

Buenos Aires, 6 - 4ª Planta

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 484

- **Clínica Médico Forense (Barakaldo)**

Bide Onera Plaza, s/n - Entreplanta

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 022

- **Clínica Médico Forense (Durango)**

Ezkurdi Plaza, s/n - Segunda Planta

48200 Durango

Tel.: 946 030 056

- **Clínica Médico Forense – (Gernika-Lumo)**

Allendesalazar, 9 - Entreplanta

48300 Gernika-Lumo

Tel.: 946 035 775

- **Clínica Médico Forense – (Getxo)**

Fueros, 10 - Planta Baja

48990 Getxo

Tel.: 946 023 967

- **Instituto Vasco de Medicina Legal**

Barroeta Aldamar, 10 - Planta Baja

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 731

- **Centro de Coordinación de Violencia contra la Mujer**

Este Centro dependiente del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco tiene por objeto realizar un seguimiento tanto de las órdenes de protección como del resto de medidas dictadas por los tribunales con relación a los malos tratos contra las mujeres y a la violencia intrafamiliar, así como coordinar a las instituciones implicadas.

Barroeta Aldamar, 10 - 8ª Planta

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 726

- **Servicio de Asistencia a la Víctima (Bilbao)**

Estos servicios dependen del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco y tienen por objeto prestar apoyo jurídico, psicológico y asistencial a las víctimas de los delitos, en el marco de los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar.

Ibáñez de Bilbao, 3 - Planta Baja

48001 Bilbao

Tel.: 900 400 028 / 944 016 487

- **Servicio de Asistencia a la Víctima (Barakaldo)**

Estos servicios dependen del Departamento de Justicia y Administración Pública del Gobierno Vasco y tienen por objeto prestar apoyo jurídico, psicológico y asistencial a las víctimas de los delitos, en el marco de los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar.

Bide Onera Plaza, s/n - Planta Baja

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 029

- **Servicio de Orientación Jurídica**

Servicio dependiente del Colegio de Abogadas y Abogados de Bizkaia a través del que se tramitan las solicitudes de abogada o abogado de oficio y las solicitudes de justicia gratuita.

Barroeta Aldamar, 10 - Entreplanta

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 712

- **Servicio de Asistencia y Orientación al Detenido (Bilbao)**

Estos servicios dependen del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y tienen por objeto prestar asistencia y orientación a la persona detenida, en el marco de los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar.

Barroeta Aldamar, 5 - Planta Baja

48001 Bilbao

Tel.: 944 016 485

- **Servicio de Asistencia y Orientación al Detenido (Barakaldo)**

Estos servicios dependen del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco y tienen por objeto prestar asistencia y orientación a la persona detenida, en el marco de los procedimientos policiales y judiciales que se puedan sustanciar.

Bide Onera Plaza, s/n - Planta Baja

48901 Barakaldo

Tel.: 944 001 029

- **Servicio de Asistencia Jurídica a Víctimas de Violencia sobre la Mujer, de Violencia Doméstica y de Agresiones Sexuales**

Servicio dependiente del Departamento de Justicia y Administración Pública y prestado por los Colegios de Abogados y Abogadas a través del cual se presta asistencia letrada especializada a la víctima antes de la presentación de la denuncia o de la solicitud de la orden de protección. Se debe solicitar dicha asistencia preferentemente en dependencias policiales, pero también cabe hacerlo desde los juzgados o los servicios sociales. Son las y los profesionales de dichos servicios quienes han de canalizar la demanda.

Tel.: 902 103 908

- **Heldu Bizkaia.**

Servicio de Atención Jurídico-social a personas extranjeras inmigrantes, creado a través de un convenio entre el Departamento de Vivienda y Empleo del Gobierno Vasco y los Colegios de Abogados y Abogadas de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa.

Plaza Saralegi nº 4 y 5

Tel: 94 433 47 00